

شركة دايموند لوساطة التأمين

سياسة اتفاقيات الوكالة الخارجية

مايو 2025



الاسم المسجل: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين

المركز الرئيسي: طريق الثمامة، الربيع، الرياض

مسؤول المستند: مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءا منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا المستند ~~في أي حالة من هذا المستند~~.



Internal

DO NOT COPY

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.

معلومات السياسة				
سياسة اتفاقيات الوكالة الخارجية			عنوان السياسة	
مُستحدثة			حالة السياسة	
لا يوجد			عنوان السياسة السابقة	
لا يوجد			تاريخ السياسة السابقة	
1LCM0010			رقم المستند	
بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة			تاريخ المراجعة القادمة	
إدارة الالتزام والامتثال			مالك السياسة	
إدارة الجودة والتطوير			إعدت بواسطة	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
التوقيع	التاريخ	الاسم	الوظيفة	الإدارة
	26/06/2025	نوف ناصر الرعوي	مسؤول الجودة والتطوير	الإدارة الرقابية
	26/06/2025	شادن سلطان العتيبي	مدير إدارة الجودة والتطوير	رئيس مراجعة السياسات
اعتماد السياسة				
	26/06/2025	بدر سعد الشايع	العضو المنتدب	الإدارة العليا



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management



1. المقدمة:

1.1 تلتزم شركة داي몬드 بتنظيم العلاقات التعاقدية مع الأطراف الخارجية، بما في ذلك الوكلاء وشركات التأمين، من خلال سياسة موحدة تضمن الحوكمة والامتثال الكامل للضوابط الرقابية وتنظيم آلية إبرام الاتفاقيات ومراجعتها ومتابعتها لضمان حماية مصالح الشركة وامتثالها التنظيمي.

2. الهدف من السياسة:

2.1 تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة توحيد إطار التعامل التعاقدية مع الأطراف الخارجية وتنظيم اتفاقيات الوكالة الخارجية وعقود شركات التأمين وضمان توافق العقود مع الأنظمة التنظيمية (هيئة التأمين – البنك المركزي) وتقليل المخاطر التعاقدية والإجرائية والمالية وتوفير آلية موثقة للتسوية والإنهاء.

3. تعاريف:

- 3.1 داي몬드: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 الوكالة الخارجية: تفويض شركة داي몬드 لطرف خارجي بتقديم خدمات أو تمثيل محدود بموجب عقد.
- 3.3 عقد شركة التأمين: اتفاقية موقعة مع شركة التأمين تنظم العلاقة التجارية والإجرائية بين الطرفين.
- 3.4 نطاق العقد/الاتفاقية: الخدمات والالتزامات المقررة ضمن الاتفاق.
- 3.5 التسوية المالية: وثيقة رسمية تتضمن ملاحظات التدقيق وتوصيات المعالجة.
- 3.6 إجراء تصحيحي: الإجراءات المحاسبية والإدارية لإنهاء الالتزامات المالية بين الأطراف بعد انتهاء العقد.

4. نطاق تطبيق السياسة:

- 4.1 تُطبق هذه السياسة على جميع الإدارات والعقود والأطراف الخارجية والاتفاقيات داخل الشركة، بما يشمل:
 - 4.1.1 كافة الاتفاقيات والعقود مع شركات أو أفراد يمثلون داي몬드 خارجيًا.
 - 4.1.2 العقود التجارية أو التشغيلية مع شركات التأمين.
 - 4.1.3 العقود مع مزودي خدمات خارجيين يمتلكون تفاعل مباشر مع العملاء أو البيانات التشغيلية.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

- 5.1 إدارة الالتزام والامتثال.

إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management

6. الكيانات ذات العلاقة:

- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة داي몬드.
- 6.2 الموردون الخارجيون إن تضمن التعاقد معهم.
- 6.3 شركات التأمين.

7. قواعد عامة:

- 7.1 الضوابط العامة لاتفاقيات الوكالة والعقود:
- 7.1.1 يجب ألا يُبرم أي عقد أو اتفاق دون مراجعة إدارة الالتزام واعتماد الإدارة العليا.
- 7.1.2 يجب أن يكون الطرف الخارجي مرخصاً أو نظامياً ومؤملاً حسب النشاط المفوض.
- 7.1.3 يُحظر منح صلاحيات توقيع أو إصدار وثائق أو التصرف المالي بدون تفويض خطي محدد ومقيّد.
- 7.1.4 يجب أن تتضمن كل الاتفاقيات والعقود بنود حماية البيانات والامتثال والسرية.
- 7.2 متطلبات التقييم المسبق للوكالات الخارجية:
- 7.2.1 التحقق من كفاءة وأهلية الطرف الخارجي وتراخيصه.
- 7.2.2 التأكد من سلامة سجله التنظيمي والقانوني.
- 7.2.3 مراجعة نطاق الخدمات والتزامات الطرف المفوض.
- 7.2.4 تقييم المخاطر المرتبطة بالعلاقة التعاقدية (سمعة – تشغيل – نظام – امتثال).
- 7.2.5 مراجعة أي تعارض مصالح محتمل.
- 7.2.6 الاطلاع على سجلات الالتزام والتاريخ القانوني للطرف الخارجي.
- 7.2.7 تحليل المخاطر المصاحبة.
- 7.3 متطلبات العقود مع شركات التأمين:
- 7.3.1 إدراج آلية توزيع العمولات:
- 7.3.1.1 تلتزم شركة التأمين بتزويد وسيط التأمين بكشف الحساب خلال عشرة (10) أيام تقويمية من بداية كل شهر ميلادي.
- 7.3.1.2 يلتزم وسيط التأمين باعتماد المبلغ المستحق له خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام كشف الحساب.
- 7.3.1.3 تلتزم شركة التأمين بتحويل مبلغ العمولة المعتمد إلى وسيط التأمين خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام الاعتماد.
- 7.3.2 تحديد إطار زمني لتبادل البيانات والتحصيل.
- 7.3.3 مشاركة البيانات وتبادل المستندات.
- 7.3.4 الأطر الزمنية للتقارير (مثل: تقرير الإنتاجية).
- 7.3.5 آلية التعامل مع العملاء المشتركين.
- 7.3.6 توضيح إجراءات تسوية الخلافات.
- 7.3.7 الالتزام تام بالأطر النظامية من الجهات الرقابية.
- 7.3.8 مراجعة دورية لمطابقة الأداء مع البنود التعاقدية ومطابقتها للأنظمة المعتمدة من هيئة التأمين.
- 7.4 آلية مراجعة العقود واعتمادها:
- 7.4.1 تقدم الإدارة الطالبة طلب إعداد أو تجديد عقد.
- 7.4.2 تراجع إدارة الالتزام البنود المرتبطة بالامتثال وحماية البيانات.
- 7.4.3 تراجع الإدارة القانونية البنود النظامية والصياغة القانونية.
- 7.4.4 يتم اعتماد المسودة النهائية من الإدارة العليا قبل التوقيع.
- 7.4.5 تحفظ نسخة موقعة لدى إدارة الالتزام وتُسجل في سجل العقود.
- 7.4.6 يُمنع تنفيذ العقد أو الاتفاقية قبل الاعتماد النهائي.
- 7.5 الرقابة والمتابعة الدورية:
- 7.5.1 مراجعة كل نصف سنة لسجلات العقود واتفاقيات الوكالة.
- 7.5.2 تقييم أداء الطرف الخارجي كل 6 أشهر أو حسب الحاجة مقابل البنود المتفق عليها.
- 7.5.3 التزام الطرف الخارجي بالنطاق المتفق عليه.
- 7.5.4 الشكاوى المرتبطة بالعقد أو الوكالة.
- 7.5.5 التقارير المرسلة ضمن الأطر الزمنية.
- 7.5.6 الالتزام بالسرية وعدم الإخلال بالشروط التنظيمية.
- 7.5.7 رصد أي مخالفات تشغيلية أو سمعة أو تنظيمية وتوصي الإدارة العليا بالإجراء المناسب.
- 7.5.8 رفع توصيات لإلغاء أو تجديد العقد عند الحاجة.
- 7.6 إنهاء أو تعديل الاتفاقية أو العقد:

- 7.6.1 يجوز إنهاء العقد أو تعديله بموجب إشعار خطي من أحد الطرفين حسب الشروط المنصوص عليها.
- 7.6.2 يتم سحب التفويض فوراً عند وقوع مخالفة جسيمة أو أي ضرر على سمعة داي몬드.
- 7.6.3 يجب إشعار جميع الإدارات ذات العلاقة في حال إنهاء الاتفاقية أو تعليقها.
- 7.6.4 أي تعديل في بنود العقد يستوجب مراجعة جديدة من إدارة الالتزام ومحامي الشركة.
- 7.6.5 تُشترط تسوية مالية نهائية قبل إنهاء العلاقة، تشمل ما يلي:
- 7.6.5.1 مراجعة جميع الفواتير والمستحقات النهائية للطرف المفوض.
- 7.6.5.2 خصم أي التزامات أو جزاءات مالية ناتجة عن إخلال تعاقدية مثبت.
- 7.6.5.3 إصدار محضر تسوية نهائية موقع من الإدارة المالية والالتزام.
- 7.6.5.4 لا يُسلم خطاب إخلاء الطرف إلا بعد استكمال التسوية بالكامل.
- 7.6.5.5 يتم توثيق عملية الإنهاء والسداد في سجل العقود، وتُرفع نسخة للإدارة العليا.
- 7.7 المخالفات أثناء الاتفاقيات أو العقود:
- 7.7.1 توقيع أو تنفيذ عقد بدون مراجعة رسمية يُعد مخالفة جسيمة.
- 7.7.2 التوقيع خارج نطاق الصلاحيات يؤدي إلى مساءلة تأديبية أو قانونية.
- 7.7.3 تسليم مستحقات دون تسوية موثقة يعرض المعنيين للتحقيق والمحاسبة.
- 7.7.4 تُوثق جميع المخالفات في سجل الالتزام وتُرفع للإدارة العليا مع التوصيات.
- 7.8 حفظ الاتفاقيات والعقود:
- 7.8.1 تُحفظ العقود والاتفاقيات إلكترونياً وورقياً لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- 7.8.2 تُدرج العقود ضمن سجل رسمي باسم "سجل العقود الرسمية" الذي تديره إدارة الالتزام وتحديث بياناته بشكل دوري.
- 7.8.3 تُحدث البيانات دورياً وتُتاح للجهات الرقابية عند الطلب.
- 7.9 حفظ التقارير وسجلات التدقيق:
- 7.9.1 تُحفظ تقارير التدقيق الداخلي والإشعارات ومرفقات التنفيذ إلكترونياً وورقياً لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- 7.9.2 يتم حفظ نسخة محمية في نظام إدارة الالتزام غير قابلة للتعديل بعد الإغلاق.
8. مسؤولية السياسة:
- 8.1 إدارة الالتزام والامتثال:
- 8.1.1 مراجعة العقود والاتفاقيات، متابعة الأداء، تقييم المخاطر، حفظ السجلات.
- 8.2 إدارة الجودة والتطوير:
- 8.2.1 مسؤولون عن التأكد من تطبيق هذه السياسات من خلال التدقيق والمراجعة الدورية.
- 8.3 كافة الإدارات:
- 8.3.1 تحديد الحاجة التعاقدية، متابعة التنفيذ، رفع الملاحظات التشغيلية.
- 8.4 المحامي القانوني:
- 8.4.1 صياغة ومراجعة البنود القانونية، توثيق التعديلات، إصدار التوصيات القانونية.
- 8.5 الإدارة العليا:
- 8.5.1 اعتماد العقود، الموافقة على الإنهاء أو الإجراءات التصحيحية.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

- 9.1 تعميم هيئة التأمين رقم: ت.ع.م/308/202505 بتاريخ 15 مايو 2025م، والمتعلق بآلية تسوية عمولة وسيط التأمين.
- 9.2 تعميم العناوين الإلكترونية الخاصة بالإشراف والرقابة على المخاطر السيبرانية الصادرة من هيئة التأمين (IA) برقم 277/202312 بتاريخ 08-01-2024.
- 9.3 تعميم البريد الإلكتروني في حالة الاشتباه بمخالفات الصادرة من هيئة التأمين (IA) برقم 298/2024112 بتاريخ 26-12-2024.
- 9.4 تعميم (225) - إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 225/202110 بتاريخ 31-10-2021.

10. حفظ السياسة:

- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقاؤم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.

11. مخالفة السياسة:

- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داي몬드 المعتمدة.



إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management

